THE OBJECTIVE

MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H

EMPLEO · THE OBJECTIVE

Es oficial en el BOE: si un empleado deja su trabajo, tiene derecho a cobrar el paro, según el artículo 50, en estos casos

Por norma general, cuando un trabajador decide dimitir de forma voluntaria pierde el derecho a percibir la prestación por desempleo y no recibe indemnización alguna. Sin

LUNA GARCÉS · **EMPLEO**

Bajo este mecanismo legal, aunque sea el empleado quien solicite rescindir la relación laboral, la legislación española considera la situación equiparable a un despido ajeno a su voluntad, garantizando tanto el acceso al paro como una indemnización.

El texto de la norma especifica con claridad cuáles son las causas justificadas que permiten acogerse a esta vía. Entre ellas se encuentra el impagado o el retraso continuado en el abono del salario pactado por parte de la empresa. También se incluyen las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo impuestas por la entidad que redunden en perjuicio de la formación profesional del empleado o en menoscabo de su dignidad.

De igual manera, se contempla cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del empresario, salvo en supuestos de fuerza mayor, así como la negativa de la empresa a reincorporar al trabajador en sus condiciones anteriores cuando una sentencia judicial declare injustificada una modificación sustancial o una movilidad geográfica.

Las consecuencias económicas y laborales para el trabajador que rescinde su contrato amparándose en este precepto están totalmente garantizadas por la ley. En primer lugar, la persona tiene derecho a recibir la indemnización fijada para el despido improcedente, que equivale a 33 días de salario por año trabajado con un límite máximo de 24 mensualidades.

En segundo lugar, al formalizarse la salida por un incumplimiento empresarial, el trabajador queda de forma oficial en situación legal de desempleo, lo que le habilita para tramitar y cobrar la prestación por desempleo en el SEPE si reúne el tiempo de cotización mínimo necesario.

Para hacer valer estos derechos es fundamental prestar atención al procedimiento legal, ya que no basta con presentar una baja voluntaria convencional. Salvo en situaciones excepcionales de acoso o vulneración grave de la dignidad personal donde la jurisprudencia permite el abandono cautelar, la regla general exige mantener la actividad laboral y solicitar la extinción judicial del contrato ante el Juzgado de lo Social.

- Luna Garcés Es una apasionada de la literatura, el estilo de vida y la gastronomía. Le encanta seguir de cerca las novedades editoriales, así… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/empleo/2026-11-04/es-oficial-en-el-boe-si-un-empleado-deja-su-trabajo-tiene-derecho-a-cobrar-el-paro-segun-el-articulo-50-en-estos-casos/
Recorte generado el 5/11/2026, 6:23:48 · sin publicidad ni recomendaciones.